

1500857-88.2021.8.26.0372

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rafael Imbrunite Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... a outro processo criminal por tráfico de drogas, estando preso preventivamente. Isento o réu do pagamento de custas, uma vez que o feito tramita perante o JECRIM. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Considerando a constituição de defensor pelo réu, expeça-se certidão de honorários em favor de Renato Nogueira Garrigós Vinhaes, se o caso". Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Sala 31, Jardim Guanabara - CEP 13190-000,

Fone: (19) 2141-2613, Monte Mor-SP - E-mail: montemorjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500857-88.2021.8.26.0372

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3072381/2021 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980382 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980381 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980376 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980377 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980378 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980379 - DEL.POL.MONTE MOR, 19980380 - DEL.POL.MONTE MOR, AL8910-1/2021 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

25/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 16h15, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. RAFAEL IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr^a). Corine Mireille Vincent Nimtz, DD. 2ª Promotora de

Justiça, DD. 2ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) MARCELO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr^(a). Leonardo Ferreira. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi dada a palavra ao(à) defensor(a) para apresentação de defesa preliminar, tendo ele(a) dito: "MM. Juiz, a(o) ré(u) é inocente da acusação que lhe é feita, o que provará durante a instrução processual. Deixa, no entanto, de arrolar testemunhas, como lhe faculta a lei". A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do crime imputado à(o) ré(u), motivo pelo qual RECEBO a denúncia de págs. 48/50, oferecida contra o réu, dando-a(o) como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06". A seguir, foi ouvida a testemunha Júlio César Narciso Rodrigues, arrolada pela acusação, tendo o(a) Dr^(a). Promotor(a), bem como o(a) defensor(a), desistido da oitiva da testemunha Alexandre Ramalho, o que foi homologado pelo Juízo, após o que foi o réu interrogado. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas, declarava encerrada a instrução processual, determinando a realização dos debates. Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação nos termos da denúncia, co pena de prestação de serviços à comunidade. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a atenuação da pena a ser imposta. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. Dispensado o relatório, conforme artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De proêmio, não há que se falar em atipicidade do art. 28 tampouco se cogitar de sua inconstitucionalidade. É certo que a norma permanece vigente até que seja revogada pelo Poder Legislativo ou tenha reconhecido sua inconstitucionalidade pelo STF, o que não ocorreu. E este Magistrado entende que, por tutelar a saúde pública, não há que se falar em violação ao princípio da lesividade. O pedido penal condenatório deve ser julgado procedente. A materialidade delitiva ficou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de págs. 01/03, termo circunstanciado de págs. 06/08, auto de exibição e apreensão de págs. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 27/29. A autoria é inconteste. O réu, em solo policial, disse que foi até o Jardim Amanda em Hortolândia e comprou três porções de cocaína e uma de maconha para seu próprio consumo, após o que foi abordado pelo guardas municipais. Em Juízo, confessou o crime. Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem ao réu, encontrando com ele três porções de cocaína e uma de maconha, alegando ele que havia adquirido os entorpecentes na cidade de Hortolândia para consumo pessoal. Em Juízo, confirmou sua versão. Este foi o relato das testemunhas. Pela provas coligidas, inequívoco que o réu possuía entorpecentes com finalidade de consumo próprio, como confessado por ele. Assim, é o caso de se condenar o réu pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de drogas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de CONDENAR o réu MARCELO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, à razão de 07 (sete) horas semanais, em local a ser estabelecido posteriormente nos autos de execução penal, uma vez que o réu responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, estando preso preventivamente. Isento o réu do pagamento de custas, uma vez que o feito tramita perante o JECRIM. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Considerando a constituição de defensor pelo réu, expeça-se certidão de honorários em favor de Renato Nogueira Garrigós Vinhaes, se o caso". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087 - A., digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da

r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito